

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3013/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายชาญ รอดเจริญ กับพวก

จำเลย

นายชาญ รอดเจริญ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสันติ แพ่งสภา ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยทั้งสองได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยทั้งสองมีความประสงค์จะขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 203)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 พิเคราะห์พฤติการณ์แล้วให้ลงโทษจำคุกคนละ 5 ปี จำเลยทั้งสองรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 188,187)คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 203)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ